# FICHE N°3 – ANALYSER UNE DÉCISION DE JUSTICE

*Jugement, arrêt ou décision – grille de lecture en 7 points*

Pour comprendre une décision de justice ou un extrait de jurisprudence, il faut répondre à un questionnement en s'appuyant sur une analyse méthodique de la décision.

## 1. La juridiction et la date

Qui rend la décision (tribunal, cour, autre juridiction non judiciaire type CNIL, AFNIC…) ?

- Un jugement est rendu par un tribunal (de commerce, judiciaire, grande instance, administratif…).
- Un arrêt est rendu par une cour (d'assises, d'appel, de cassation…).
- Une décision peut aussi émaner d'un conseil ou d'une commission (CNIL, AFNIC…).

## 2. Les parties

Identifier les parties en présence : leur nom et leur situation sur le plan juridique.

| Devant le tribunal / la cour d'appel | Devant la Cour de cassation |
|---|---|
| Demandeur / Défendeur | Demandeur au pourvoi / Défendeur au pourvoi |
| Appelant / Intimé | |

## 3. La qualification juridique des faits

Résumer les faits à l'origine du litige (événements et circonstances), de manière neutre et dans l'ordre chronologique, en allant à l'essentiel. Bien mettre en évidence le litige.

## 4. Le déroulement de la procédure

Repérer, par déduction, les différentes juridictions qui se sont déjà prononcées et leur décision respective (qui a gagné/perdu à chaque étape).

## 5. Le problème juridique / de droit

Formuler le problème de droit identifié, sous une forme affirmative ou interrogative. Il peut être déduit des motifs évoqués par la juridiction.

## 6. Les arguments des parties

Exposer les arguments (moyens) avancés par chaque partie devant la juridiction qui a rendu la décision. Les énumérer pour chaque partie.

## 7. La décision

Relever les raisons, les motifs qui justifient la décision de la juridiction, souvent introduits par « Attendu que… », « Considérant que… ».

**La réponse au cas**

Cette analyse en 7 points sert ensuite de base argumentaire pour répondre au questionnement posé sur le cas (utiliser les faits qualifiés, le problème identifié et la solution de la juridiction pour construire la réponse).